중대범죄수사청 인권보호담당관 운영에 관한 지침

<중대범죄수사청 예규 제43호, 2026. 10. 29. 제정>

중대범죄수사청(인권·양성평등담당관), 02-2609-4079

제1장 총칙

제1조(목적) 이 지침은 인권보호담당관의 운영에 필요한 사항을 정함으로써 중대범죄수사청의 인권보호 기능을 강화하는 것을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) ① 이 지침은 중대범죄수사청의 인권보호 업무에 적용한다.

② 인권침해 예방·감독 및 인권침해 사건의 조사·처리에 관한 업무는 중대범죄수사청 소속 공무원의 직무수행과 관련된 사항을 대상으로 한다.

③ 범죄피해자 보호·지원에 관한 사항, 양성평등 및 성희롱·성폭력 관련 사항에 관하여는 관계 법령 및 별도의 규정이 있는 경우 그 규정에 따른다.

제3조(유관기관과 교류·협력) 인권보호담당관은 중대범죄수사청의 인권보호 업무와 관련하여 인권 유관기관·단체와의 교류·협력을 강화한다.

제4조(다른 규정 등과의 관계) 인권보호담당관의 직무수행에 관하여 이 지침에서 정하지 않은 사항은 다른 규정 등에 의한다.

제2장 인권보호담당관의 역할 및 운영

제5조(인권보호담당관의 역할 등) ① 중대범죄수사청 인권·양성평등담당관은 중대범죄수사청 소관 사무와 관련된 인권 업무에 관하여 각 지방중대범죄수사청 소속 인권보호담당관의 업무를 총괄하고 지도·감독한다.

② 각 지방중대범죄수사청의 수사 및 직무수행 과정에서의 인권침해 예방·점검 및 인권침해 사건의 조사·처리 등을 위하여 인권보호담당관을 둔다.

③ 인권보호담당관은 소관 업무에 관하여 소속 지방중대범죄수사청장을 보좌한다.

제6조(인권보호담당관의 직무 등) ① 인권보호담당관은 다음 각 호의 사항에 관한 직무를 수행한다.

1. 수사 및 직무수행 과정에서의 인권침해 예방 및 점검
2. 소속 공무원의 직무수행과 관련된 인권침해 사건의 접수·조사 및 처리
3. 인권침해 예방을 위한 교육 및 홍보
4. 인권침해 관련 제도 및 수사절차 개선에 관한 사항
5. 범죄피해자 보호·지원에 관한 사항
6. 양성평등 및 성희롱·성폭력 예방에 관한 사항
7. 그 밖에 관계 법령이나 다른 지침 등에서 인권보호담당관의 소관으로 정한 사항

② 중대범죄수사청 인권·양성평등담당관은 제1항에 대한 이행실태를 연 1회 이상 점검하여야 한다.

제7조(직원 배치) 지방중대범죄수사청장은 인권보호담당관의 업무 수행에 필요한 직원을 배치하는 등 그 업무가 원활히 수행될 수 있도록 노력한다.

제8조(이해충돌의 방지) ① 인권보호담당관은 본인 또는 친족 등이 관계된 사건이나 그 밖에 공정한 업무수행을 기대하기 어려운 사정이 있는 사건의 조사·처리에서 회피하여야 한다.

② 지방중대범죄수사청장은 제1항에 따른 사유가 있는 경우 관계 법령에 따라 해당 업무를 다른 적절한 공무원이 수행하도록 조치하여야 한다.

제9조(관계 부서와의 업무협조) ① 인권보호담당관은 인권 보호 업무의 효율적인 수행을 위하여 수사부서, 사건과, 수사지원과, 수사심의담당관 등 관계 부서에 필요한 협조를 요청할 수 있다.

② 관계 부서는 법령상 비밀유지의무, 개인정보 보호 및 수사상 필요성 등을 고려하여 정당한 사유가 없는 한 협조 요청에 응하여야 한다.

③ 인권보호담당관은 다른 부서의 소관 업무에 해당하는 사항을 접수한 경우 소관

부서에 신속하게 전달하고, 필요한 경우 그 처리 여부를 확인할 수 있다.

제3장 인권침해 예방 및 인권보호

제10조(인권상담 및 신고창구 운영) ① 중대범죄수사청장과 각 지방중대범죄수사청장은 사건관계인이나 국민이 인권침해에 관한 상담이나 신고를 할 수 있도록 인권 상담 및 신고 창구를 운영할 수 있다.

② 제1항의 창구는 민원실 등 기존 시설과 인력을 활용하여 운영할 수 있다.

③ 인권보호담당관은 방문, 전화, 서면, 전자민원 등 이용 가능한 방법으로 인권침해에 관한 상담 및 신고를 접수할 수 있도록 하여야 한다.

④ 인권보호담당관은 상담 및 신고 방법과 처리절차를 국민이 쉽게 알 수 있도록 안내하여야 한다.

제11조(인권침해 사건의 조사) ① 인권보호담당관은 소관 인권침해 사건에 대하여 필요한 범위에서 사실관계를 확인할 수 있다.

② 인권보호담당관은 사실관계를 확인하기 위하여 관계 공무원에게 설명 또는 자료 제출을 요청하거나 사건관계인의 의견을 청취할 수 있다.

③ 제2항에 따른 자료 제출 및 의견 청취는 인권침해 여부를 확인하는 데 필요한 최소한의 범위에서 실시하여야 한다.

④ 수사 중인 사건의 자료에 대한 접근 및 이용은 인권침해 여부의 확인에 필요한 범위로 제한하여야 한다.

⑤ 인권보호담당관은 조사를 실시할 때 사건관계인의 명예와 사생활을 보호하고 불필요한 중복조사나 2차 피해가 발생하지 않도록 하여야 한다.

⑥ 인권보호담당관이 직접 조사하기에 부적절하거나 공정성 확보가 어려운 사건은 중대범죄수사청 인권·양성평등담당관과 협의하여 처리할 수 있다.

제12조(조사결과의 보고 및 조치) ① 인권보호담당관은 인권침해 사건에 대한 사실관계

확인을 마친 경우 그 결과와 필요한 조치에 관한 의견을 지방중대범죄수사청장에게 보고하여야 한다.

② 인권보호담당관은 인권침해 사실이 인정되거나 개선이 필요하다고 판단되는 경우 해당 부서의 장에게 다음 각 호의 조치를 건의할 수 있다.

1. 인권침해 행위의 중지 및 재발방지 조치
2. 관계 공무원에 대한 주의·교육 등 필요한 조치
3. 수사 및 조사 절차의 개선
4. 피해회복을 위한 관계기관 안내
5. 그 밖에 인권보호를 위하여 필요한 조치

③ 지방중대범죄수사청장은 제2항에 따른 건의사항을 검토하고 필요한 조치를 할 수 있다.

④ 인권보호담당관은 관계 법령이 허용하는 범위에서 신고인 등에게 처리결과를 안내하여야 한다.

제13조(인권교육 및 제도개선) ① 인권보호담당관은 소속 공무원의 인권의식을 높이기 위하여 필요한 교육 및 홍보를 실시하도록 노력하여야 한다.

② 인권보호담당관은 인권침해 사례와 수사절차상 문제점 등을 분석하여 관련 제도의 개선을 건의할 수 있다.

③ 교육은 자체 교육뿐 아니라 국가인권위원회 등 관계기관의 교육자료, 온라인 교육 및 기존 교육과정을 활용하여 실시할 수 있다.

④ 인권보호담당관은 수사과정에서 발생하는 인권침해 사례 및 유형을 분석하고, 인권침해 예방을 위한 개선방안을 제시할 수 있다.

제4장 출국금지·정지 및 수사 사건 관련 업무

제14조(출국금지 등 점검) ① 인권보호담당관은 소속 청에서 다음 각 호의 사항을

점검한다.

1. 출국금지·정지 및 그 연장의 요청, 통지유예

2. 출국금지·정지에 대한 이의신청이 있는 경우

3. 연장기간을 포함한 출국금지·정지 기간이 총 6개월을 초과하는 경우

② 제1항에 대한 점검은 최종 결재권자의 전 단계에서 ‘순차 협조’의 방식으로 하며, 필요한 경우 추가 자료를 요구할 수 있다.

③ 출국금지·정지 연장·해제는「중대범죄수사청 출국금지·정지 및 입국시통보 관련 업무처리지침」제10조 제4항에 따른 출국금지·정지 연장이나 해제 누락 여부 점검 등 담당 직원의 지침 이행 여부를 분기별로 점검하는 방식으로 점검한다.

제15조(수사과정의 인권보호 점검) ① 인권보호담당관은 소속 청에서 수사하는 사건에 대하여 다음 각 호의 수사단계에서 ‘인권보호에 관한 법령 등의 준수 여부’ 및 ‘형사소송법 제198조 제4항의 준수 여부’를 점검한다.

1. 체포·구속영장 재신청

2. 주거지에 대한 압수수색영장 신청

3. 동일 장소에 대한 반복 압수수색영장 신청

② 제1항의 ‘인권보호에 관한 법령 등’이라 함은 각 수사단계에서 사건관계인의 인권을 보호하기 위한 지침·지시 등을 말한다.

③ 제1항의 인권보호담당관 점검은 별지 제1호 ‘인권보호담당관 점검 결과’ 양식에 따른다.

④ 제1항에 대한 점검은 최종 결재권자의 전 단계에서 ‘순차 협조’의 방식으로 한다.

⑤ 인권보호담당관은 제3항에 따라 작성한 점검결과서의 최종 결재가 완료된 다음 인권보호담당관실에 3년간 보존하며, 보존기간은 사건이 완결된 다음 해 1월 1일부터 기산한다.

제5장 범죄피해자 보호·지원 관련 업무

제16조(피해자지원 누락 여부 점검) ① 각 청의 인권보호담당관은 범죄피해자 보호·지원 현황을 월 1회 점검하여야 한다.

② 인권보호담당관은 제1항에 따른 점검 결과 보호·지원이 누락되었거나 추가적인 지원이 필요하다고 인정되는 경우 피해자지원 담당 수사관에게 필요한 보호·지원 절차를 개시토록 할 수 있다.

제6장 양성평등 및 성희롱·성폭력 관련 업무

제17조(양성평등 및 성희롱·성폭력 예방) ① 인권보호담당관은 소속 청에서 양성평등이 실현되고 성희롱·성폭력 및 그 밖의 성별에 따른 부당한 차별이 발생하지 않도록 예방 업무를 수행한다.

② 인권보호담당관은 양성평등 및 성희롱·성폭력 예방교육의 실시와 관련 제도개선 등에 관한 사항을 검토하고 중대범죄수사청 인권·양성평등담당관에게 필요한 조치를 건의할 수 있다.

③ 인권보호담당관은 관련 업무를 수행할 때 중대범죄수사청 인권·양성평등담당관 및 관계 부서와 협력하여야 한다.

제18조(양성평등 침해 및 성희롱·성폭력 사건의 처리) ① 인권보호담당관은 소속 공무원의 양성평등 침해 및 성희롱·성폭력 사건에 관한 신고·진정 등을 접수하거나 해당 사실을 인지한 경우 관계 법령과 관련 지침에 따라 처리하여야 한다.

② 인권보호담당관은 피해자의 의사를 존중하고 신고·상담 및 조사 과정에서 피해자의 신원이 부당하게 공개되거나 2차 피해가 발생하지 않도록 하여야 한다.

③ 인권보호담당관은 필요한 경우 피해자 보호를 위하여 관계 법령에 따른 적절한 조치를 건의할 수 있다.

④ 사건의 성격상 외부 전문기관의 지원이 필요하거나 자체 조사의 공정성 확보가

어려운 경우에는 관계기관 또는 중대범죄수사청 인권·양성평등담당관과 협의하여 처리할 수 있다.

⑤ 성희롱·성폭력 사건의 조사 및 처리에 관하여 별도의 규정이 있는 경우에는 그 규정에 따른다.

제19조(상담 및 조사) ① 인권보호담당관은 양성평등 침해 및 성희롱·성폭력과 관련하여 상담을 요청받은 경우 피해자의 의사를 존중하여 상담을 실시하여야 한다.

② 인권보호담당관은 신고 또는 진정이 접수된 경우 관계 법령 및 관련 지침에 따라 필요한 사실관계를 확인할 수 있다.

③ 조사 과정에서는 피해자의 신원 및 개인정보가 부당하게 공개되지 않도록 하여야 한다.

제20조(교육 및 예방활동) ① 인권보호담당관은 양성평등 및 성희롱·성폭력 예방을 위하여 교육, 홍보 및 제도개선 활동을 실시할 수 있다.

② 인권보호담당관은 사건 처리 과정에서 확인된 제도상의 문제점이나 반복되는 사례를 분석하여 재발방지 방안을 마련할 수 있다.

③ 인권보호담당관은 관련 업무를 수행할 때 중대범죄수사청 인권·양성평등담당관 및 관계 부서와 협력하여야 한다.

④ 인권보호담당관은 양성평등 및 성희롱·성폭력 예방을 위하여 필요한 경우 외부 전문기관의 교육 및 상담프로그램을 활용할 수 있다.

제7장 보고 및 비밀유지

제21조(보고) ① 지방중대범죄수사청 인권보호담당관은 매년 1월, 4월, 7월, 10월의 각 10일까지 분기별 인권업무 현황을 중대범죄수사청 인권·양성평등담당관에게 보고하여야 한다.

② 인권보호담당관은 중대한 인권침해 사건 또는 사회적 파장이 예상되는 사건을 인지한

경우 지체 없이 지방중대범죄수사청장에게 보고하고 중대범죄수사청 인권·양성평등 담당관에게도 관련 사항을 보고하여야 한다.

③ 중대범죄수사청 인권·양성평등담당관은 제1항에 따른 보고 내용을 종합·분석하여 인권정책 수립 및 제도개선에 활용할 수 있다.

제22조(자료 관리 및 비밀유지) ① 인권보호담당관은 신고·진정 및 조사·처리 관련 자료를 관계 법령과 기록물관리 기준에 따라 적정하게 관리하여야 한다.

② 인권보호담당관과 관련 업무 담당자는 직무수행 과정에서 알게 된 개인정보, 수사 관련 정보 및 직무상 비밀을 누설하거나 부당한 목적으로 이용하여서는 아니 된다.

③ 인권침해 또는 양성평등 관련 신고자의 신원이 부당하게 공개되지 않도록 필요한 보호조치를 하여야 한다.

④ 인권보호담당관은 신고 또는 진정을 하였다는 이유로 신고인이나 사건관계인이 부당한 불이익을 받지 않도록 노력하여야 한다.

부칙

제1조(시행일) 이 지침은 발령한 날부터 시행한다.

<별지 제1호 ▸ 각 청 위임전결 규정에 따라 변형 활용>

지방중수청장

수사 사건 등 인권보호담당관 점검 결과

1. 사건 개요

사건번호		주임수사관	
대상자(성명)			
죄명			
피의사실 요지			

2. 인권보호담당관의 점검 항목

	체포·구속영장 재신청	주거지 압수수색	동일 장소 압수수색
점검 사항	○		

3. 인권보호담당관의 점검 근거

○ *중대범죄수사청 인권보호담당관 운영에 관한 지침 제15조*

4. 인권보호담당관의 점검 의견

○ *(위 점검 근거에 비추어 인권보호 관련 절차준수 여부, 적정성 및 그에 따른 각 수사단계의 진행 가부에 관한 의견 등을 기재)*

20 . . .

인권보호담당관 ㊞